P U T U S A N

Nomor 1949/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO Als. LINDA Binti NYUGIANTO;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Th./5 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungrejo, Ds. Wedoroklurak No.18 RT/RW 001/001, Kec. Candi Kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendididkan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;

Didepan sidang Terdakwa didampingi oleh Suwanto, S.H. dan Ronni Bahmari, S.H. Para Advokad/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum CAKRA NUSANTARA, yang beralamat di jalan Achmad Yani No.321 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis No.1949/Pid.Sus/2025/PN.Sby. tanggal 28 Agustus 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.1949/Pid.Sus/2025/PN.Sby. tanggal 22 Agustus 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.1949/Pid.Sus./2025/PN.Sby. tanggal 22 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat yang terlampir didalamnya;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALS LINDA BINTI NYUGIANTO telah terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**tanoa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memebuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/dam/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua pertama Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALIAS LINA BINTI NYUGIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan agar Terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALIAS LINDA BINTI NYUGIANTO tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) tas warna merah muda.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk warung kopi;
3. 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk galang baru.
4. 1 (satu) kotak bekas tempat kaca mata warna merah muda.
5. 28 (dua puluh delapan) tik yang berisikan tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “LL yang diduga obat keras yang diduga obat keras dengan jumlah keseluruhan 255 (dua ratus lima puluh lima) butir.
6. 3 (tiga) tik yang berisikan tablet warna utih logo “”Y” yang diduga obat keras Yarindo dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga obat keras jenis Yarindo dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) butir.
7. 3 (tiga) kantong plasti berisikan kristal warna putih yang diduga narkotikan jenis sabu dengan berat masing-masing netto ± 0,014 (nol koma nol satu empat) gram, ± 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram dan netto ± 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram
8. 2 (dua) bendel plastik klip.
9. 1 (satu) timbangan elektrik.
10. 1 (satu) tas kain warna hijau.
11. 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik.
12. 1 (satu) HP Vivo tipe Y-22 warna biru dengan no sim card 089615247672 dan no imei 865386069581350 dan 865386069581343.
13. 1 (satu) buah botol plastik putih yang berisikan tablet warna outih logo “ LL “ yang diduga obat keras sebanyak 1000 (seribu) butir.

Benda sitaan tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (1) KUHAP

Dirampas untuk dimusnhakan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampikan secara tertulis yang pada pokoknya terhadap perbuatan Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, namun untuk tuntutan pidananya terlalu berat sehingga mohon keringanan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa saat ini masih mempunyai tanggungan keluarga bahkan untuk saat ini Terdakwa sedang hamil muda;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukan, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALS LINDA BINTI NYUGIANTO**, pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2025 sekira jam 01.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di belakang rumah yang beralamat di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur akan tetapi karena terdakwa ditahan di rumah tahan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksan dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*****,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada akhir Mei tahun 2025 dengan tanggal yang tidak diingat lagi sekira jam 19.30 WIB bertempat di daerah Waru Sidoarjo, Terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALS LINDA BINTI NYUGIANTO mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdri. AYU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan ukuran seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2025 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa meranjau 2 (dua) plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan arahan Sdr. AYU (DPO) kepada orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima langsung uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut karena pembeli berkomunikasi dengan Sdri. AYU (DPO). Adapun imbalan yang diterima Terdakwa dari Sdri. AYU (DPO) apabila berhasil menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah apabila Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa akan meminjam uang kepada Sdri. AYU (DPO), dan Sdri. AYU (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 sekira jam 18.30 WIB, beberapa Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoroklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - **a.** 1 (satu) tas warna merah muda;
  - **b.** 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk warung kopi;
  - **c.** 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk galang baru;
  - **d.** 1 (satu) kotak bekas tempat kacamata warna merah muda;
  - **e.** 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing netto ± 0.014 (nol koma nol sate empat) gram, netto ± 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, dan netto ± 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
  - **f.** 2 (dua) bendel plastik klip;
  - **g.** 1 (satu) timbangan elektrik;
  - **h.** 1 (satu) tas kain warna hijau;
  - **i.** 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;
  - **j.** 1 (satu) HP Vivo tipe Y-22 warna biru dengan No. SIM Card 089615247672 dan No. IMEI 865386069581350 dan 865386069581343;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05373/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI, M.Si., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 14958/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,014 gram;
- 14959/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,019 gram;
- 14960/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,017 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 14958/2025/NNF.-: s.d 14960/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALS LINDA BINTI NYUGIANTO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALS LINDA BINTI NYUGIANTO**, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 sekira jam 18.30 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoroklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, akan tetapi karena terdakwa ditahan di rumah tahan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surabaya yang berwenang untuk memeriksan dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*****,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 sekira jam 18.30 WIB, beberapa Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoroklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - **a.** 1 (satu) tas warna merah muda;
  - **b.** 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk warung kopi;
  - **c.** 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk galang baru;
  - **d.** 1 (satu) kotak bekas tempat kacamata warna merah muda;
  - **e.** 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing netto ± 0.014 (nol koma nol sate empat) gram, netto ± 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, dan netto ± 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
  - **f.** 2 (dua) bendel plastik klip;
  - **g.** 1 (satu) timbangan elektrik;
  - **h.** 1 (satu) tas kain warna hijau;
  - **i.** 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;
  - **j.** 1 (satu) HP Vivo tipe Y-22 warna biru dengan No. SIM Card 089615247672 dan No. IMEI 865386069581350 dan 865386069581343;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05373/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI, M.Si., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
  - 14958/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,014 gram;
  - 14959/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,019 gram;
  - 14960/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,017 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 14958/2025/NNF.-: s.d 14960/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALS LINDA BINTI NYUGIANTO menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALS LINDA BINTI NYUGIANTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Mei tahun 2025 sekira jam 18.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur akan tetapi karena terdakwa ditahan di rumah tahan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksan dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, ***"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada akhir Mei tahun 2025 dengan tanggal yang tidak diingat lagi sekira jam 19.30 WIB bertempat di daerah Waru Sidoarjo dengan sistem ranjau, Terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALS LINDA BINTI NYUGIANTO mendapatkan beberapa tik tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras dan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras jenis YARINDO dari Sdri. AYU (DPO) dengan rincian sebagai berikut:
  - **a.** Di dalam 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk Warung Kopi berisi 10 (sepuluh) tik yang berisikan tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir;
  - **b.** Di dalam 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk Galang Baru berisi 10 (sepuluh) tik yang berisikan tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir;
  - **c.** Di dalam 1 (satu) kotak bekas tempat kacamata warna merah muda berisikan 8 (delapan) tik yang berisikan tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras dengan jumlah keseluruhan 72 (tujuh puluh dua) butir
  - **d.** 3 (tiga) tik yang berisikan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras jenis YARINDO dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras jenis YARINDO dengan jumlah keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) butir.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan beberapa tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras kepada Saksi M. ABDULLAH FIRDAUS sebagaimana arahan dari Sdri. AYU (DPO) dengan rincian sebagai berikut:
  - **a.** pada akhir April tahun 2025 dengan tanggal yang tidak diingat lagi sekira jam 19.00 WIB bertempat di Mushola di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoroklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Candi, Kab. Sidoarjo, sebanyak 1 (satu) tik yang berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras;

b. pada pertengahan Mei tahun 2025 dengan tanggal yang tidak diingat lagi sekira jam 18.00 WIB bertempat di Mushola di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoroklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, sebanyak 1 (satu) tik yang berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 bertempat di Jl. Kyai Mojo, Dusun Jeruk, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Terdakwa kembali mendapatkan 1 (satu) botol plastik putih yang berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras dengan sistem ranjau atas perintah Sdri. AYU (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan kepada pembeli-pembeli sesuai dengan arahan Sdri. AYU (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 sekira jam 18.30 WIB, beberapa Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoroklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) tas warna merah muda;

b. 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk warung kopi;

c. 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk galang baru;

d. 1 (satu) kotak bekas tempat kacamata warna merah muda;

e. 28 (dua puluh delapan) tik yang berisikan tablet warna putih Logo “LL” yang diduga obat keras dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras dengan jumlah keseluruhan 252 (dua ratus lima puluh dua) butir;

f. 3 (tiga) tik yang berisikan tablet warna putih Logo “Y” yang diduga obat keras Yarindo dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga obat keras jenis Yarindo dengan jumlah keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) butir;

g. 1 (satu) botol plastik putih yang berisikan tablet warna putih Logo “LL” yang diduga obat keras sebanyak 1000 (seribu) butir.

h. 2 (dua) bendel plastik klip;

i. 1 (satu) timbangan elektrik;

j. 1 (satu) tas kain warna hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k. 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;

l. 1 (satu) HP Vivo tipe Y-22 warna biru dengan No. SIM Card 089615247672 dan No. IMEI 865386069581350 dan 865386069581343;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05373/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI, M.Si., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
  - 14961/2025/NNF .-: berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto ±175,440 gram;
  - 14962/2025/NNF .-: berupa 252 (dua ratus lima puluh dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto ±49,460 gram;
  - 14963/2025/NNF .-: berupa 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto ±8,653 gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 14961/2025/NNF.-: s.d. 14963/2025/NNF .-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALS LINDA BINTI NYUGIANTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Mei tahun 2025 sekira jam 18.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoklurak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur akan tetapi karena terdakwa ditahan di rumah tahan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksan dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras***". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada akhir Mei tahun 2025 dengan tanggal yang tidak diingat lagi sekira jam 19.30 WIB bertempat di daerah Waru Sidoarjo dengan sistem ranjau, Terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO ALS LINDA BINTI NYUGIANTO mendapatkan beberapa tik tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras dan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras jenis YARINDO dari Sdri. AYU (DPO) dengan rincian sebagai berikut:
  - **a.** 27 (dua puluh tujuh) tik yang berisikan tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras dengan jumlah keseluruhan 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir;
  - **b.** 1 (satu) tik yang berisikan tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras yang berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras;
  - **c.** 3 (tiga) tik yang berisikan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras jenis YARINDO dengan masing-masing tik berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras jenis YARINDO dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) butir.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan beberapa tablet warna putih logo "LL" yang diduga obat keras kepada Saksi M. ABDULLAH FIRDAUS sebagaimana arahan dari Sdri. AYU (DPO) dengan rincian sebagai berikut:
  - **a.** pada akhir April tahun 2025 dengan tanggal yang tidak diingat lagi sekira jam 19.00 WIB bertempat di Mushola di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoroklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Candi, Kab. Sidoarjo, sebanyak 1 (satu) tik yang berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras;

b. pada pertengahan Mei tahun 2025 dengan tanggal yang tidak diingat lagi sekira jam 18.00 WIB bertempat di Mushola di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoroklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, sebanyak 1 (satu) tik yang berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 bertempat di Jl. Kyai Mojo, Dusun Jeruk, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Terdakwa kembali mendapatkan 1 (satu) botol plastik putih yang berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras dengan sistem ranjau atas perintah Sdri. AYU (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan kepada pembeli-pembeli sesuai dengan arahan Sdri. AYU (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 sekira jam 18.30 WIB, beberapa Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Kedungrejo, Desa Wedoroklurak No. 18, RT. 01, RW. 01, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) tas warna merah muda;

b. 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk warung kopi;

c. 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk galang baru;

d. 1 (satu) kotak bekas tempat kacamata warna merah muda;

e. 28 (dua puluh delapan) tik yang berisikan tablet warna putih Logo “LL” yang diduga obat keras dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras dengan jumlah keseluruhan 252 (dua ratus lima puluh dua) butir;

f. 3 (tiga) tik yang berisikan tablet warna putih Logo “Y” yang diduga obat keras Yarindo dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga obat keras jenis Yarindo dengan jumlah keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) butir;

g. 1 (satu) botol plastik putih yang berisikan tablet warna putih Logo “LL” yang diduga obat keras sebanyak 1000 (seribu) butir.

h. 2 (dua) bendel plastik klip;

i. 1 (satu) timbangan elektrik;

j. 1 (satu) tas kain warna hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k. 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;

l. 1 (satu) HP Vivo tipe Y-22 warna biru dengan No. SIM Card 089615247672 dan No. IMEI 865386069581350 dan 865386069581343;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05373/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI, M.Si., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
  - 14961/2025/NNF .-: berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto ±175,440 gram;
  - 14962/2025/NNF .-: berupa 252 (dua ratus lima puluh dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto ±49,460 gram;
  - 14963/2025/NNF .-: berupa 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto ±8,653 gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 14961/2025/NNF.-: s.d. 14963/2025/NNF .-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan praktik kefarmasian yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dilakukan tanpa hak dan Terdakwa juga bukan dalam kapasitas sebagai tenaga kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ARAFAT JIHAT SUMARYONO PUTRA, menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi sebagai anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, dengan didasarkan dari informasi masyarakat adanya seseorang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama teman satu team diantaranya saksi Yogi Indra Yudistira dan Ricky Fernanda telah melakukan pemantauan dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 sekitar jam 18.30 WIB bertempat didalam rumah didusun Kedungrejo, Desa Wedoroklurak Kec. Candi Sidoarjo telah mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang kemudian atas petunjuk Terdakwa dia telah menyimpan sabu dan pil koplo;
- Bahwa, selanjutnya ditemukan sebuah tas warna merah muda yang didalamnya tersimpan bekas bungkus rokok merk Warung Kopi dan bekas bungkus rokok merk Galang Baru yang masing bungkus rokok didalamnya terdapat 10 tik tablet warna putih dengan logo LL yang masing-masing tik berisi 9 (sembilan) butir tablet, sebuah tempat kaca mata warna merah muda berisikan 8 tik tablet yang masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet dan 12 (dua belas) butir tablet, ditemukan juga 3 (tiga) tik pil berlogo Y yang setiap tik berisi 8 (delapan) butir tablet;
- Bahwa, disamping pil atau tablet ditemukan pula 3 (tiga) plastik klip berisikan serbuk putih, sebuah timbangan elektrik, sebuah tas kain warna hijau dan sebuah skrop dari pipet plastik, sebuah handphone merk Vivo Type Y-22 yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa, yang untuk selanjutnya terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut telah disita;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa barang yang ditemukan tersebut berasal dari AYU yang saat ini berstatus DPO dan dari handphone milik Terdakwa terdapat komunikasi tentang tempat atau lokasi diranjaunya barang kiriman AYU berupa 2 botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir tablet berlogo LL;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa barang yang ada pada Terdakwa untuk persediaan apabila ada pembeli atau yang membutuhkannya da terhadap perbuatan yang telah lakukan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan faktany Terdakwa sebelumnya sudah sempat menjual sabu dan pil berloho LL maupun Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi YOGY INDRA YUDISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi anggota Kepolisian yang berugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, dan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 sekitar jam 18.30 WIB bertempat didalam rumah Dsn Kedungrejo, Ds. Wedoroklurak No.18 RT/RW.001/001, Kec. Candi Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena dari Terdakwa telah ditemukan barang bukti tablet berlogo LL dan Y juga serbuk putih didalam plastik klip yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti pil atau tablet berlogo LL dan Y juga serbuk putih diakui oleh Terdakwa didapat dari AYU yang saat ini berstatus DPO, dan keberadaan pil dan serbuk putih tersebut akan dijual kembali dengan harapan Terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa, terhadap sejumlah tablet telah dilakukan uji lab dan dari uji lab disimpulkan terhadap serbuk putih benar narkotika positif mengandung metamfetamina, sedang butiran tablet berlogo “LL” positip triheksifenidil HCI termasuk daftar obat keras yang jumlah seluruhnya 1.579 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan) butir;
- Bahwa, untuk serbuk putih narkotika setelah dilakukan penimbangan mempunyai berat masing-masing paket 0,014 gram, 0,019 gram dan 0,017 gram;
- Bahwa, keberadaan barang bukti narkotika jenis sabu dan obat keras ada pada Terdakwa tidak ada izin dari pihak berhak memberikan izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dengan AYU sudah kenal baik dan perkanalan Terdakwa dengan AYU berlanjut dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan narkotika maupun dengan pil koplo;
- Bahwa, pada akhir bulan Mei 2025 Terdakwa telah mendapat kiriman sebuah bungkus rokok merk Warung Kopi berisikan 28 tik tablet warna putih yang seluruhnya berjumlah 252 butir tablet berlogo LL dan 3 (tiga) tik tablet warna putih yang seluruhnya berisi 75 butir tablet berlogo Y, yang seluruhnya dikirim melalui ranjau di daerah Waru Sidoarjo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 pada waktu terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh para saksi Terdakwa juga mendapat kiriman pil koplo dari AYU yang diranjau sebanyak satu botol plastik dengan jumlah 1000 (seribu) butir tablet berlogo LL;
- Bahwa, namun sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 Terdakwa juga telah menerima kiriman melalui ranjau dari AYU 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan pecahan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun yang dua paket sudah Terdakwa ranjau dibelakang rumah Terdakwa atas perintah AYU karena akan dambil oleh pembelinya, sedang yang 3 (tiga) paket masih Terdakwa simpan menunggu perintah AYU selanjutnya;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal ini hanya membantu AYU untuk mengambil ranjauan menyimpannya dan menyerahkan atau meranjau berikutnya untuk diambil oleh pembeli atas perintah AYU, dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui kalau melanggar hukum dan dalam membantu AYU Terdakwa tidak menerima apa-apa, namun kalau terdakwa butuh uang maka akan memberikannya baik sebagai hutang atau pemberian saja;
- Bahwa, sebelum terjadi penangkapan terdakwa pernah menyerahkan tablet warna putih dengan logo LL sebanyak dua kali yaitu pada akhir bulan April 2025 1 (satu) tik berisi 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo LL kepada Firdaus, dan pada bulan Mei 2025 kembali Terdakwa menyerahkan 1 (satu) tik tablet berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo LL kepada Firdaus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tas warna merah muda.
2. 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk warung kopi;
3. 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk galang baru.
4. 1 (satu) kotak bekas tempat kaca mata warna merah muda.
5. 28 (dua puluh delapan) tik yang berisikan tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “LL yang diduga obat keras yang diduga obat keras dengan jumlah keseluruhan 252 (dua ratus lima puluh dua) butir.
6. 3 (tiga) tik yang berisikan tablet warna utih logo “”Y” yang diduga obat keras Yarindo dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga obat keras jenis Yarindo dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) butir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. 3 (tiga) kantong plasti berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing netto ± 0,014 (nol koma nol satu empat) gram, ± 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram dan netto ± 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram
8. 2 (dua) bendel plastik klip.
9. 1 (satu) timbangan elektrik.
10. 1 (satu) tas kain warna hijau.
11. 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik.
12. 1 (satu) HP Vivo tipe Y-22 warna biru dengan no sim card 089615247672 dan no imei 865386069581350 dan 865386069581343.
13. 1 (satu) buah botol plastik putih yang berisikan tablet warna outih logo " LL " yang diduga obat keras sebanyak 1000 (seribu) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama AYU yang saat ini berstatus DPO sudah kenal dengan baik dan perkenalan mereka karena adanya transaksi atau kegiatan penyalahgunaan narkotika dan obat keras lainnya;
2. Bahwa, benar pada akhir bulan Mei 2025 Terdakwa telah menerima sejumlah tablet warna putih dengan logo LL yang ditempatkan ditempat yang berbeda namun jumlah seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) dan 27 butir tablet warna putih dengan logo Y;
3. Bahwa, benar pada bulan Mei 2025 Terdakwa juga menerima 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dari AYU yang telah diranjau pula dengan pecahan seharga Rp.100.000,- perpaketnya dan Rp.150.000,- dan untuk narkotika jenis sabu telah berhasil Terdakwa serahkan kepada pembelinya atas perintah AYU sebanyak 2 (dua) paket;
4. Bahwa, benar untuk pil berlogo LL pada bulan mei 2025 telah pula berhasil diserahkan kepada Firdaus sebagai pembeli atas perintah AYU sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 9 butir tablet kepada Firdaus dimana cara penyerahannya diranjau dibelakang rumah Terdakwa;
5. Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 sekitar jam 18.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Kedungrejo RT/RW 001/001, Desa Wedoroklurak, Kec. Candi Sidoarjo oleh team dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yaitu para saksi setelah dari Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana diajukan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa, benar pada waktu penangkapan Terdakwa sedang menerima pesan dari AYU untuk mengambil ranjauan dan untuk itu kepada Terdakwa juga telah dikirmkan lokasi ranjau, dan selanjutnya dari ranjauan telah ditemukan satu botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo LL sejumlah 1000 (seribu) butir;

7. Bahwa, benar Terdakwa melakukan apa yang diperintahkan oleh AYU khususnya menyerahkan maupun meranjau barang dari AYU dengan harapan supaya Terdakwa mendapatkan uang apabila dia membutuhkan baik berupa pemberian maupun hutang;

8. Bahwa, benar Terdakwa menyadari kalau apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum oleh karena baik pil koplo atau obat keras maupun narkotika jenis sabu merupakan barang yang terlarang yang dalam perolehannya harus ada izin dari pihak yang berhak memberikan izin, sedangkan pada waktu itu Terdakwa tidak mendapatkan izin atas penguasaan obat keras maupun narkotika tersebut;

9. Bahwa, benar terhadap serbuk putih yang disita dari Terdakwa telah dilakukan test labkrim yang didalam kesimpulannya serbuk putih tersebut adalah narkotika yang mengandung metamfetamina termauk golongan I sebagaimana didalam lampiran Undang Undang No.35 Th. 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa, benar terhadap barang bukti teblet warna putih dengan logo LL maupun Y telah pula dilakukan test lab yang kesimpulannya atas barang bukti tablet tersebut positip triheksifenidil HCl dan termasuk daftar obat keras;

11. Bahwa, benar terhadap narkotika jenis sabu juga telah dilakukan penimbangan dan masing-masing paket mempunyai berat netto ± 0,014 gram, ± 0,019 gram dan ± 0,017 gram;

12. Bahwa, benar untuk tablet berlogo LL telah pula dilakukan penimbangan masing-masing untuk 1.000 butir mempunyai berat netto ± 175,440 gram, 252 butir mempunyai berat netto ± 49,460 gram dan 27 butir berlogo Y mempunyai berat netto ± 9,345 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, dimana dalam Kesatu dimana dakwaan alternatif pertama atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Th.2009 tentang Narkotika **atau** alternatif kedua atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika **dan** dakwaan Kedua dimana dakwaan alternatif pertama atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang No. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan **atau** dakwaan alternatif kedua atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat 1 Undang Undang No.17 Th. 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mepertimbangan dakwaan pertama, dan dengan didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Th. 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO Als. LINDA Binti NYUGIANTO dimana atas identitas yang telah dibacakan didepan sidang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan sidang atas diri Terdakwa menunjukkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini terlihat pada saat terjadi tanya jawab didepan sidang Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan dengan baik dan lancar bahkan dapat menceritakan kejadian secara berurutan sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini, sehingga unsur kesatu telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa maksud unsur tanpa hak atau melawan hukum, bahwa tidak ada hak dan kewenangan dari sipelaku sehingga atas perbuatab si pelaku merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pengamanan oleh para saksi terhadap Terdakwa pada hari 10 Juni 2025 jam 18.30 WIB dirumah Terdakwa di Dusun Kedungrejo, RT/RW 001/001 No. 18 Desa Wedoroklurak, Kec. Candi Sidoarjo dengan didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari dalam kamarnya telah ditemukan sebuah tas warna merah yang didalamnya terdapat diantaranya 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu, sebuah timbangan digital, dua pak plastik klip, satu potong sekrop pipet plastik yang disimpan didalam tas kain warna hijau, selain itu diatas kasur ditemukan sebuah handphone merk Vivo Type Y-22 sebagai sarna komunikasi Terdakwa dengan AYU sehubungan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang menerangkan bahwa dia selama ini tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga dan bukan seseorang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan juga bukan seseorang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun tehnologi, disamping itu Terdakwa juga bukan seseorang yang membutuhkan pengobatan dengan obat-obatan yang mengandung metamfethamina, dengan demikian pada waktu dari Terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh karena Terdakwa bukan lah orang yang berhak untuk menyimlan atau mengusai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi pernatara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotikan Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal 114 ayat (1) UU No.35Th.2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif dalam arti apabila satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap unsur tersebut sudah dianggap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti sehingga untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terbukti tidak harus semua tindakan yang diatur dalam unsur keiga ini telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan sidang dari keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2025 Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan harga Rp.100.000,- dan Rp.150.0000,- dari AYU untuk disimpan dan menunggu perintah dari AYU untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada seseorang atau pembelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat perintah dari AYU untuk meranjau 2 (dua) poket narkotika tersebut dibelakang rumah Terdakwa yang akan diambil oleh seseorang sebagai pembelinya oleh karena transaksi pembelian narkotika langsung kepada AYU, sehingga disini Terdakwa sebatas menerima perintah untuk meranjau narkotika yang dibeli pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dia tidak sedang tidak menerima maupun menyerahkan atau meranjau narkotika jenis shabu, namun dari keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan menurut keyakinan Majelis ada keterkaitannya bahwa Terdakwa telah menerima narkotika dari AYU dan atas perintah pula Terdakwa berhasil menyerahkan dengan cara meranjau dibelakang rumahnya kepada pembeli sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terungkap dipersidangan Majelis mempunyai keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No,35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur ketiga telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang disusun secara alternatif pula, dan dengan didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua alternatif pertama yang atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) UU No.12 Th.2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2);

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang didalam dakwaan kesatu alternatif pertama diatas dan telah dipertimbangkan atas unsur tersebut telah terbukti, sehingga untuk unsur kesatu dakwaan kedua alternatif pertama disini telah dianggap terbukti pula dipersidangan ini;

Ad. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua inipun mempunyai sifat alternatif dimana apabila satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap unsur kedua ini dianggap telah terbukti, sehingga tidak harus semua bentuk perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua harus dilakukan oleh Terdakwa untuk dinyatakan unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dibulan April 2025 Terdakwa telah menerima sejumlah tablet/pil berwarna putih dengan logo **LL** sebanyak 28 tik atau sejumlah 252 butir pil/tablet dan yang berlogo **Y** sebanyak 3 tik dengan jumlah 27 butir tablet/pil yang berasal dari AYU yang saat ini berstatus DPO;

Menimbang, dibulan yang sama atas perintah AYU Terdakwa telah menyerahkan pil doble L atau yang berlogo LL kepada Muhammad Firdaus sebayak 2 (dua) tik yang setiap tiknya berisi 9 (sembilan) butir pil/tblet yang penyerahannya dilakukan sebanyak dua kali dengan cara ranjau;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2025 melalui handphone miliknya Terdakwa telah diperintah oleh AYU untuk mengambil barang ranjauan berikutnya berupa sebanyak 2 (dua) botol plastik putih yang setiap botolnya didalamnya tersimpan 1000 (seribu) butir tablet/pil warna putih dengan logo LL dan diperintahkan pula untuk disimpan dirumah Terdakwa untuk menunggu perintah AYU selanjutnya, namun pada waktu Terdakwa mengambil barang yang diranjau dengan disaksikan oleh para saksi yang ditemukan hanya satu botol plastik warna putih yang dibungkus dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik warna hitam dan setelah dibuka berisi 1000 (seribu) butir pil/tablet warna putih dengan logo LL;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui barang yang diambil tersebut adalah pil doble L dan dari hasil test lab atas pil doble L atau belogo LL tersebut termasuk obat keras dan faktanya pada waktu itu Terdakwa telah menyimpan dan/atau mengedarkannya tanpa ada izin dari pihak yang berhak memberikan izin;

Menimbang, bahwa oleh karena tablet atau pil warna putih berlogo LL dan Y telah dilakukan tes lab dan disimpulkan tablet/pil termasuh obat keras dengan demikian untuk mendapatkannya harus sesuai prosedur misalnya adanya resep dokter oleh karena akibat mengkonsumsi obat keras dapat berakibat terhadap kesehatan pemakainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa dia juga mengerti serta menyadari kalau pil berlogo LL maupun berlogo Y merupakan obat keras atau obat yang dilarang tanpa ada resep dari dokter dan faktanya pada waktu Terdakwa mengambil ranjauan yang dikirim oleh AYU dia menyadari atas obat tersebut tidak ada resep dokter atau izin dari pihak terkait sehingga dalam pengirimannyapun dilakukan dengan cara diranjau dan disamarkan dengan dibungkus plastik hitam;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui atas obat atau pil yang diambilnya berbahaya namun faktanya terdakwa juga sudah berhasil mengirimkan atau menyerahkan kepada orang lain yaitu Firdaus atas perintah dari AYU;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang berhasil menyimpan dan meyerahkan pil atau tablet dengan logo LL maupun Y telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan manfaat mutu, sehingga unsur kedua dari pasal yang didakwakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 435 Undang Undang No.17 tahun 2023 mengatur tentang ancaman pidana atas perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang No.17 tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang No.17 Tahun 2023 telah terbukti dan terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dilakukannya maka Terdakwa harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena merupakan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat lingkungan tempat tinggal Terdakwa oleh karena adanya kekhawatiran dari lingkungan apa yang dilakukan oleh Terdakwa berimbas terhadap keluarga mereka;
- Perbuatan Terdakwa akan merusak generasi bangsa apabila sempat membeli dan mengkonsumsi narkotika maupun obat keras yang disediakan oleh Terdakwa karena akan berakibat merusak kesehatan dan kemampuan berpikir atau mental maupun kemampuan bertindak dari pemakainya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang hamil muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Th.2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERLINDA SELVYA PUTRI NYUGIANTO Als. LINDA Binti NYUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanda hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman* dan *tanpa hak atau melawan hukum menyimpan serta mengedarkan obat keras"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama surat dakwaan Penuntut Umum*;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna merah muda.
- 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk warung kopi;
- 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk galang baru.
- 1 (satu) kotak bekas tempat kaca mata warna merah muda.
- 28 (dua puluh delapan) tik yang berisikan tablet warna putih logo “LL” yang diduga obat keras dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “LL yang diduga obat keras yang diduga obat keras dengan jumlah keseluruhan 252 (dua ratus lima puluh dua) butir.
- 3 (tiga) tik yang berisikan tablet warna utih logo “”Y” yang diduga obat keras Yarindo dengan masing-masing tik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga obat keras jenis Yarindo dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) butir.
- 3 (tiga) kantong plasti berisikan kristal warna putih yang diduga narkotikan jenis sabu dengan berat masing-masing netto ± 0,014 (nol koma nol satu empat) gram, ± 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram dan netto ± 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram
- 2 (dua) bendel plastik klip.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) tas kain warna hijau.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik.
- 1 (satu) HP Vivo tipe Y-22 warna biru dengan no sim card 089615247672 dan no imei 865386069581350 dan 865386069581343.
- 1 (satu) buah botol plastik putih yang berisikan tablet warna outih logo “ LL “ yang diduga obat keras sebanyak 1000 (seribu) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H. dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 oleh Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H. dan Ristanti Rahim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Putu Wimar Maharani, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Alex Adam Faisal, S.H.	Erly Soelistyarini., S.H., M.Hum.,
Ristanti Rahim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)